

징 계 사 항

1. 제 목 : 병동 관리 소홀 및 금품등 수수 부적정
2. 징계대상자 : ■◎보훈병원 간호직 4급 과장 ♥○2
3. 징 계 종 류 : 경징계(견책)
4. 징 계 사 유

위 직원은 '97.10.01. ■◎보훈병원에 간호직으로 입사하여 '12.04.12. 간호직 4급 승진 후 '15.03.09부터는 # @병동 간호과장으로 보직되어 소속 병동의 전반적 관리업무를 총괄한 직원입니다.

가. 병동 관리 소홀

■◎보훈병원 간호실에서는 병동 근무의 책임 관리자로 각 병동에 간호과장을 보직하고, 해당 병동 간호과장은 입원환자 진료를 위한 간호업무를 계획, 조정, 집행, 평가하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제①항에 따르면 동일 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 요구하고 의결하여야 한다고 정하고 있습니다. (관련 기준 별첨1 참고)

또한, ■◎보훈병원 간호실 「간호업무지침」 “3.2 입원병동”에 따르면 병동 간호과장은 환자에게 필요한 간호를 제공하는 데 있어 부서원들의 능력을 활용하여 간호업무 목표를 달성할 수 있어야 하며, 병동 내 문제해결자로서 환자, 간호직원, 의료진 및 타부서와의 원만한 대인관계를 유지하도록 업무수행 조정자 역할을 해야 하며, 물품관리 책임자로서 물품을 안전하고 적절하게 보관, 유지하도록

정하고 있습니다.

따라서 # @병동 간호과장으로 근무한 징계대상자는 소속 병동의 업무 수행을 위한 조정자로서 간호직원 간 업무수행이 원활히 진행될 수 있도록 조정자 역할을 수행해야 하고, 소속 직원이 능력을 최대한 활용하여 간호업무 목표를 달성할 수 있도록 해야 하며, 병동 물품관리의 책임자로서 지급된 물품이 환자를 치료하는데 사용될 수 있도록 관리 하여야 합니다.

그런데 징계대상자가 관리하는 # @병동에서는 소속 간호사 ♥○1이 근무 중 취침으로 입원환자 간호업무를 반복적으로 태만히 하였고, 후임 간호사들을 상대로 식대를 전가하는 갑질 행위 등을 하였으며, 병동 공용자산인 진료용 물품을 원외로 반출하여 사적으로 사용한 사실의 비위행위가 발생했음에도 불구하고 파악하지 못하고 있는 등 관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

나. 선물 수수 부적정

우리 공단에서는 깨끗한 공직풍토 조성을 위해 「청탁금지법」 및 「임직원 행동강령」에 따라 직무관련자로부터 식사, 선물, 경조사비 등을 수수하지 못하도록 제한함으로써 청렴 사회 발전을 위해 노력하고 있습니다.

「청탁금지법」 제8조제②항에 따르면 공직자들은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 정하고 있는데, 다만 예외적으로 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 대통령령으로 정하는 가액 범위 안의 금품등은 수수가 가능하나 그 수수 범위를 제한하고 있고, 같은 법 제9조에서는 공직자들은 수수금지 금품등을 받을 시 지체 없이 소속기관장에게 서면으로 신고하도록 정하고 있습니다.

[표1]: 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위(청탁금지법 시행령 제17조 별표 1)

1. **음식물**(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 3만원
2. **경조사비**: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원
3. **선물**: 금전, 유가증권, 제1호의 음식물 및 제2호의 경조사비를 제외한 일체의 물품, 그 밖에 이에 준하는 것은 5만 원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 "농수산물"이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 "농수산가공품"이라 한다)은 10만원(※ '18.1.17 개정, 개정 前 선물 한도는 구분 없이 "5만원")

따라서 ■◎보훈병원 # @병동 과장으로 근무한 징계대상자는 직무관련자인 소속 간호사로부터 청탁금지법에 정하고 있는 기준에 따라 원칙적으로 선물을 수수할 수 없고, 예외적인 사유에 한하여 선물의 경우 5만원을 한도로 제한적 수수만 가능하며, 수수금지 금품등을 받을 시에는 지체 없이 서면으로 소속기관장에 신고하여야 합니다.

그런데 징계대상자 본인을 포함한 # @병동 병동 회비로 구성된 재원을 통하여 명절 및 생일에 청탁금지법 상 금지하고 있는 직무관련자로부터 선물을 수수하였고, 관련 법 예외사유로 인정하는 사교·의례의 목적으로 인정한다 하더라도 선물의 가액범위 5만원을 초과하는 선물을 수수하였으며, 수수금지 금품등을 받은 사실에 대하여 신고도 하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표2]: 징계대상자 선물 수수 내역

수수 시기	수수금액	수수 내역	비고
'17.9월 (추석)	130,000원	한우	80,000원 초과
'17.10월(생일)	92,200원	선물,케익	42,200원 초과
'18.2월 (설)	95,000원	화장품	45,000원 초과

5. 징계대상자의 주장

“가”항과 관련하여 징계대상자는 소속 직원의 인수인계 갑질 사항은 알고 있어서 특별 관리를 하였고, 물품관리와 관련해서는 유용하지 못하도록 교육도 하였

으나 별다른 보고를 받지 못하여 알지 못하였다고 변명하고 있으나, 간호사 태움을 두둔하는 발언을 하는 등 직원들에게 신뢰를 쌓지 못한 언행³⁾은 직원들이 문제 사항에 대하여 상담하고 보고하기 힘든 상황으로 만들었으며 이는 결국 문제가 있는 직원임에도 불구하고 지속적·실질적 관리활동으로 이행되지 못하게 되어 병동 관리자인 징계대상자 조차도 인식하지도 못하는 비위행위(근무중 취침, 공용물 사적 사용, 갑질 등)가 지속되는 결과로 이어졌다는 점에서 책임이 있다 하겠습니다.

“나”항과 관련하여 징계대상자는 선물 수수와 관련하여 청탁금지법 상 직무관련자로부터 선물을 받지 못하는 내용은 알고 있었고 명절에 성의 표시라고 하여 관례대로 받았던 사항이며, 본인은 거부의 의사를 표현하였고 직원들에게 답례로 양말 등을 선물했다고 변명하고 있습니다. 그러나 징계대상자는 직무관련자로부터 선물을 수수하지 못한다는 사실을 알고 있었으면서도 결국 소극적 거부의사에 그쳤을 뿐 가액범위를 초과하는 금지된 선물을 수수 하였으며 답례로 양말 등을 선물하였다고 하더라도 청탁금지법 제9조 제2항에 규정된 수수금지 금품등의 반환으로 보기는 어려워 관련법을 위반한 사실이 있습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의 의무와 책임), 제16조(금품등의 수수 금지)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “견책” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 10. .

감 사 ★ ☆ ◇

3) ‘18.8월경 회식자리에서 태움으로 유명한 간호사가 #@병동으로 복직할 예정인 사항과 관련하여, 간호과장은 간호사들에게 ‘너희들 이제 다 죽었어’라고 발언하여 일반 간호사에게는 태움을 두둔하는 발언으로 비취짐

[별첨 1] 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준

비위행위자와 감독자에 대한 문책기준 <제58조의3 제2항 관련>

업무의 성질 \ 업무와의 관련도	비위행위자 (담당자)	직상감독자	차상감독자	최고감독자 (결정권자)
◦정책결정사항 - 중요사항 (고도의 정책사항) - 일반적인 사항	4 3	3 1	2 2	1 4
◦단순,반복업무 - 중요사항 - 경미사항	1 1	2 2	3 3	4
◦단독행위	1	2		
◦부정부패에 관한 사항 - 금품향응수수, 공금횡령 등	1	2		

※ 1,2,3,4는 문책정도의 순위를 표시함